

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
2256/2532

จ.ส.อ. สุนทร สำเรียงเมือง กับพวก
เรือเอกสุพร สำเรียงเมือง กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 237, มาตรา 1387

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 142

โจทก์ที่ 1 ถึง ที่ 4 และจำเลยที่ 1 ต่างลงชื่อในบันทึกข้อตกลงว่าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ร่วมกันในที่ดินแปลงใหญ่ และได้มาจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมออกจากกันเป็นคนละ 1 แปลง แต่ยังไม่ได้จัดการจำยอมทางเดินเข้าออกเนื่องจากยังไม่มีโฉนด ทุกคนทราบว่าทางเดินกว้าง 6 เมตร และจะมาจัดการจำยอมเรื่องทางเดินผ่านเมื่อได้รับโฉนด ที่แบ่งแยกใหม่แล้ว ดังนี้ เมื่อทุกคนต่างได้รับโฉนดที่แบ่งแยกใหม่แล้ว จึงมีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามข้อตกลง แม้โจทก์ที่ 1 และที่ 2 จะขายที่ดินแปลงของตนให้โจทก์ที่ 5 และที่ 6 และโจทก์ที่ 4 จะยกที่ดินแปลงของตนให้โจทก์ที่ 7 ซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงไปแล้วก่อนฟ้อง โจทก์ทั้งเจ็ดโดยอาศัยสิทธิซึ่งกันและกันก็มีอำนาจฟ้องจำเลยที่ 1 ให้ปฏิบัติตาม ข้อตกลงได้

การที่จำเลยที่ 1 ยกที่ดินแปลงของตนให้แก่จำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ซึ่งเป็นบุตรของตน และอาศัยอยู่กับตนโดยเสน่หา ทั้งจำเลยที่ 2 ถึงที่ 4 ได้ทราบว่า จำเลยที่ 1 ต้องจดทะเบียนทางรายการจำยอมมาตั้งแต่แรก โดยไม่ปรากฏว่ามีเหตุจำเป็นที่ต้อง รีบโอนให้จำเลยที่ 2 ถึง ที่ 4 ก่อนจดทะเบียนการจำยอมเป็นพฤติการณ์ที่แสดงว่า ทั้งผู้ยกให้และผู้รับยกให้ต่างทราบดีว่าเป็นทางให้โจทก์เจ้าของที่ดินแปลงข้างในเสียเปรียบ

เป็นการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 237 โจทก์จึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการยกให้ได้

โจทก์ฟ้องขอให้เพิกถอนการให้เพื่อให้ได้มาซึ่งทางภาระจำยอมเท่านั้น มิใช่ให้โอนที่ดินพิพาทมาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์ การบังคับให้เพิกถอนการให้จึงไม่จำเป็นแก่การบังคับเพื่อประโยชน์ของโจทก์ ทั้งโจทก์ก็มีคำขอให้จำเลยที่ 1 ผู้ยกให้หรือจำเลยที่ 2 ถึง ที่ 4 ผู้รับการยกให้ที่ดินพิพาทไปจดทะเบียนภาระจำยอมมาด้วย ศาลจึงพิพากษาให้เฉพาะจำเลยที่ 2 ถึง ที่ 4 ไปจดทะเบียนทางภาระจำยอมในที่ดินของตนได้โดยไม่ต้องเพิกถอนการให้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ และจำเลยที่ ๑ เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินแปลงใหญ่ร่วมกัน ต่อมาแบ่งแยกกรรมสิทธิ์กันโดยจำเลยที่ ๑ ได้แปลงที่ ๑ โจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ ได้ที่ดินแปลงที่ ๓ ถึงที่ ๕ ตามลำดับ ที่ดินแปลงที่ ๑ ทิศทางสาธารณะที่ดินแปลงอื่นไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะ ก่อนแบ่งแยกเจ้าของรวมได้ตกลงกันให้จดทะเบียนทางภาระจำยอมกว้าง ๖ เมตร ผ่านออกทางสาธารณะได้ทุกแปลงตามแนวเส้นสีเขียวในเอกสารท้ายฟ้อง และกำหนดไปจดทะเบียนเมื่อได้รับโฉนดใหม่แล้ว แต่เมื่อได้รับโฉนดใหม่ที่แบ่งแยกออกจากที่ดินแปลงเดิมแล้ว โจทก์ที่ ๑ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้โจทก์ที่ ๕ โจทก์ที่ ๒ โอนให้โจทก์ที่ ๖ ส่วนโจทก์ที่ ๔ โอนให้โจทก์ที่ ๗ โดยผู้รับโอนทุกคนยอมผูกพันตามข้อตกลงดังกล่าว ต่อมาโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๖ และจำเลยที่ ๑ ไปจดทะเบียนภาระจำยอมตามข้อตกลง แต่ไม่อาจกระทำได้เพราะจำเลยที่ ๑ ได้ลงทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินให้แก่จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ซึ่งเป็นบุตรโดยเสน่หาแล้ว จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ทราบถึงข้อตกลงดังกล่าวแต่ไม่ยอมปฏิบัติตาม

ข้อตกลงการกระทำของจำเลยทั้งสี่เป็นการไม่สุจริต ทั้งรู้อยู่แล้วว่าเป็นเหตุให้โจทก์ทุกคนเสียเปรียบเป็นการฉ้อฉล ขอให้เพิกถอนนิติกรรมการยกที่ดินพิพาทระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ และบังคับให้จำเลยที่ ๑ หรือจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ จดทะเบียนการจำยอมในที่ดินพิพาทให้เป็นการยทรัพย์แก่ที่ดินของโจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๗ โดยกำหนดให้ทางภาระจำยอมกว้าง ๖ เมตรตามแผนที่ท้ายฟ้อง หากไม่ปฏิบัติตามให้จำเลยทั้งสี่ส่งมอบโฉนดที่ดินดังกล่าวต่อศาลภายใน ๗ วันและให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยทั้งสี่

จำเลยทั้งสี่ให้การว่า โจทก์ที่ ๑ ที่ ๓ ที่ ๔ โอนกรรมสิทธิ์ในที่ดินให้แก่โจทก์ที่ ๕ ที่ ๖ ที่ ๗ ไปแล้ว และโจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๗ มิใช่คู่สัญญาของจำเลยที่ ๑ โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ถึงที่ ๗ จึงไม่มีอำนาจฟ้อง จำเลยที่ ๑ ยกที่ดินพิพาทให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ โดยสุจริตไม่ทำให้โจทก์เสียหาย โจทก์ไม่มีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอน จำเลยที่ ๑ ไม่เคยตกลงให้แบ่งแยกที่ดินเป็นทางเดินกว้าง ๖ เมตร ตามฟ้อง ไม่มีความจำเป็นต้องกำหนดทางเดินพิพาทกว้างถึง ๖ เมตร ฟ้องโจทก์เคลือบคลุม

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ จดทะเบียนการจำยอมที่ดินพิพาทกว้าง ๑ เมตร จากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ยาวตลอดแนวที่ดินให้แก่ที่ดินของโจทก์ที่ ๓ หากไม่ปฏิบัติตาม ให้โจทก์ที่ ๓ จดเองได้ โดยให้ถือเอาคำพิพากษาเป็นการแสดงเจตนาของจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ คำขออื่นและฟ้องของโจทก์ที่ ๓ เกี่ยวกับจำเลยที่ ๑ ให้ยกฟ้องของโจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ และโจทก์ที่ ๔ ถึง ที่ ๗

โจทก์ทั้งเจ็ดอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ เปิดทางจำเป็นกว้าง ๑ เมตรตามแนวภาระจำยอมให้แก่โจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๗ โดยโจทก์ที่ ๕ ถึงที่ ๗ ไม่ต้องเสียค่าทดแทนนอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น

โจทก์ทั้งเจ็ดฎีกา

ศาลฎีกาฟังข้อเท็จจริงว่า ได้มีการตกลงระหว่างโจทก์ที่ ๑ ถึงโจทก์ที่ ๔ และจำเลยที่ ๑ ให้เปิดทางเดินเป็นการจ่ายอ้อมกว้าง ๖ เมตร ตามเอกสารหมาย จ.๙ และจำเลยที่ ๒ ถึงที่ ๔ ทราบถึงความตกลงดังกล่าวนี้ด้วย และวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายว่า ปัญหาว่าโจทก์ทั้งเจ็ดมีอำนาจฟ้องบังคับให้จำเลยทั้งสี่ไปจดทะเบียนทางภาระจ่ายอ้อมให้กว้าง ๖ เมตร ตามฟ้องได้หรือไม่เห็นว่า โจทก์ที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ และจำเลยที่ ๑ ต่างได้ลงชื่อในบันทึกข้อตกลงเอกสารหมาย จ.๙ ซึ่งมีข้อความว่า ข้าพเจ้าผู้มีนามดังต่อไปนี้ขอให้ถ้อยคำว่า ข้าพเจ้าเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์ที่ดินหมายเลข (ที่ถูกเป็นโฉนดที่) ๒๔๙ เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร ร่วมกัน วันที่ ๒๐ ตุลาคม ๒๕๒๔ ได้มาจดทะเบียนแบ่งกรรมสิทธิ์รวมออกจากกันเป็นคนละ ๑ แปลง แต่ยังไม่ได้จัดการจ่ายอ้อมทางเดินเข้าออก เนื่องจากยังไม่มีโฉนดต้องให้อธิบดีลงนามโฉนดใหม่ ข้าพเจ้าทุกคนทราบทางเดินเข้าออกรวมกว้าง ๖ เมตร จึงขอทำสัญญาไว้กันเองว่า เมื่อได้รับโฉนดแบ่งแยกใหม่เสร็จ ข้าพเจ้าทุกคนจะมาจัดการจ่ายอ้อมเรื่องทางเดินผ่านกันทุก ๆ แปลง ข้าพเจ้าทุกคนทราบแล้วไม่ขัดข้อง ฯลฯ แสดงว่าโจทก์ที่ ๑ ถึงที่ ๔ กับจำเลยที่ ๑ ทุกคนต่างเป็นคู่สัญญากันว่าจะจดทะเบียนทางภาระจ่ายอ้อมกว้าง ๖ เมตร ผ่านที่ดินของทุกคนเพื่อเป็นทางเข้าออก เมื่อได้รับโฉนดที่แบ่งแยกใหม่แล้ว ดังนี้เมื่อทุกคนต่างได้รับโฉนดที่แบ่งแยกใหม่แล้ว ต้องมีหน้าที่ปฏิบัติตามข้อตกลงไปจดทะเบียนทางภาระจ่ายอ้อมให้มีทางเดินกว้าง ๖ เมตร ในที่ดินของตนที่ได้รับเพื่อเป็นทางย่านเข้าออกตั้งแต่แปลงที่ ๑ ถึงแปลงที่ ๕ ทุกแปลงแม้โจทก์ที่ ๑ และที่ ๒ จะได้ขายที่แปลงของตนให้โจทก์ที่ ๕ และที่ ๖ และโจทก์ที่ ๔ จะโอนยกที่ดินแปลงที่ ๕ ให้โจทก์ที่ ๗ ซึ่งเป็นเจ้าของที่แท้จริงไปแล้วก่อนฟ้องโจทก์ทั้งเจ็ดโดยอาศัยสิทธิซึ่งกันและกันก็มีอำนาจฟ้องให้จำเลยที่ ๑ ปฏิบัติตามข้อตกลงตามเอกสารหมาย จ.๙ ได้ แม้จำเลยที่ ๑ ได้โอนยกที่ดินแปลงของตนให้แก่จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ และที่ ๔ ไปแล้วก่อนถูกฟ้อง ก็ได้ความว่า จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ เป็นบุตรจำเลยที่

๑ และยังอาศัยอยู่กับจำเลยที่ ๑ ทั้งได้ทราบถึงการที่จำเลยที่ ๑ ต้องจดทะเบียนทาง การจำยอมดังกล่าวมาแต่แรก พุทธินการณ์ที่จำเลยที่ ๑ โอนที่ดินแปลงที่ ๑ ของตนให้ จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ โดยเสนหา โดยที่จำเลยที่ ๔ ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ไม่ปรากฏ เหตุจำเป็นที่ต้องรับโอนให้ก่อนจดทะเบียนทาง การจำยอม โดยจำเลยที่ ๑ จะรอให้ จดทะเบียนทาง การจำยอมให้เรียบร้อยที่อื่นจึงจดทะเบียนโอนให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ในภายหลังก็ได้ ศาลฎีกาเชื่อว่า ทั้งจำเลยที่ ๑ ผู้ยกให้และจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ผู้รับยกให้ต่างทราบดีว่าเป็นทางให้โจทก์ที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๗ เจ้าของที่ดินแปลงข้างใน เสียเปรียบเป็นการฉ้อฉลตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๒๓๗ โจทก์ ทั้งเจ็ดจึงมีสิทธิฟ้องขอให้เพิกถอนการยกให้ดังกล่าวนี้ได้ อย่างไรก็ตามศาลฎีกาเห็นว่า การที่โจทก์ทั้งเจ็ดขอให้เพิกถอนการให้ระหว่างจำเลยที่ ๑ กับจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ก็ เพื่อให้ได้มาซึ่งทาง การจำยอมเท่านั้น มิใช่เพื่อให้โอนมาเป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์การ บังคับให้เพิกถอนการให้จึงไม่จำเป็นแก่การบังคับเพื่อประโยชน์ของโจทก์ ทั้งโจทก์ก็ มีคำขอให้จำเลยที่ ๑ หรือจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ไปจดทะเบียนทาง การจำยอมมาด้วย จึงเห็นสมควรให้เฉพาะจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ไปจดทะเบียนทาง การจำยอมในที่ดิน ของตนเพื่อให้เป็นทางเข้าออกแก่ที่ดินแปลงที่อยู่ด้านในของโจทก์ที่ ๓ ที่ ๕ ถึงที่ ๗ โดยไม่จำเป็นต้องเพิกถอนการให้ ฯลฯ

พิพากษาแก้เป็นว่า ให้จำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ จดทะเบียนทาง การจำยอมที่ดิน โฉนดเลขที่ ๕๙๘๒๒ เลขที่ ๔๒๙๔ แขวงบางขุนเทียน เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานครกว้าง ๖ เมตร จากแนวเขตที่ดินด้านทิศตะวันออกเฉียงใต้ยาว ตลอดแนวที่ดินถ้าจำเลยที่ ๒ ที่ ๓ ที่ ๔ ไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการ แสดงเจตนาของจำเลยดังกล่าว ให้ยกฟ้องสำหรับจำเลยที่ ๑

(วีระชัย สุตรสุวรรณ-ปชา วรธรรมพินิจ-เสียง ตรีวิมล)

ศาลแพ่งธนบุรี - นายโกษา ปิยสิรานนท์
ศาลอุทธรณ์ - นายอากาศ บำรุงชีพ

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>